

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 735/2536

นายประเสริฐ จ่องวิริยะวงศ์ฯ

โจทก์

นางรัตนา แต่สุขะวัฒน์

จำเลย

นายประเสริฐ จ่องวิริยะวงศ์ฯ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกา ข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบมาตรา 247 จึงไม่รับฎีกา โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2(ก)และ2(ข)เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว แต่ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวเลขที่ 128/3 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1591 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกาลงวันที่ 25 มกราคม 2536 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536(อันดับ 45) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นให้ส่งศาลฎีกา(อันดับ 47)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงการที่โจทก์ฎีกาว่าสัญญาเช่าระหว่างจำเลย กับนายเยียม ไหลวัฒนา ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีจำเลยโอนสิทธิการเช่าซึ่งถือว่าผิดสัญญาเช่าก็ดี จึงเป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอัน

ควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ให้ยก
คำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงการที่โจทก์ฎีกาว่า
สัญญาเช่าระหว่างจำเลย กับนายเยี่ยม ไหลวัฒนา ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีจำเลย
โอนสิทธิการเช่าซึ่งถือว่าผิดสัญญาเช่าก็ดี จึงเป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอัน
ควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ให้ยก
คำร้อง

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>